

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「동해어업관리단 전결규정」

◇ 제 · 개정 이유

관할해역 내 어선사고 대응업무에 대한 전결규정 신설 및 자구수정 등 현행 제도에 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 함

◇ 주요내용

가. [별표]동해어업관리단 전결권 지정현황(안 제5조제1항)

- 어선사고 대응 관련업무에 대한 전결규정 개정
- 당직변경에 관한 사항, 비상계획업무 및 재난관리업무 규정 신설

나. 오탈자 자구수정(안 제1조~ 제10조)

- '소관사무' → '소관업무', '의한다' → '따른다' 등

다. 존속기한의 설정(안 부칙 제2조)

- 존속기한의 설정 기준일을 2027년 7월 1일로 설정

동해어업관리단 전결규정 일부개정훈령안

동해어업관리단 전결규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표를 별지와 같이 개정한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 규정은 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 제10조제2항의 규정에 따라 동해어업관리단의 <u>제반업무에 관한 위임 및 전결사항과 그 절차를 정하여 효율적인 업무수행을 기함을 목적으로 한다.</u>	제1조(목적) ----- ----- <u>소관전결사항</u> ----- ----- <u>업무수행과 책임의 소재를 명확하게 함</u> ----- --.
제2조(적용범위) 동해어업관리단 <u>소관사무</u> 에 대한 하부조직의 전결사항은 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 <u>의한다.</u>	제2조(적용범위) ----- <u>소관업무</u> ----- ----- ----- <u>따른다.</u>
<신 설>	제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “단장”이란 동해어업관리단장(이하 “단장”이라 한다.)을 말한다. 2. “과장급”이란 운영지원과장, 어업지도과장, 안전정보과장, 조업감시센터장, 국가어업지도선 선장을 말한다. 3. “계장급”이란 과장 외 6·7급 공무원을 말한다. 4. “실무급”이란 계장 외 7급 이하 공무원을 말한다.
제3조(전결사항) ① <u>운영지원과장, 어업지도과장, 안전정보과장, 조업감시센터장 및 담당의 전결사항은 별표와 같다.</u>	제5조(전결사항) ① <u>전결권자</u> ----- -----.
② <u>별표에 규정되지 아니한 사항은 별표의 유사한 사항에 준하여 전결하고, 유사사항이 없는 경우에는 해당업무의 주관 과</u>	② <u>제1항의 별표에서 규정하고 있지 않은 경우에는 다음 각 호에 따라 전결권자를 정하여 처리할 수 있다.</u> -----

현행	개정안
<u>장의 판단으로 전결권자를 정하여 처리할 수 있다. 다만, 전결권자를 판단하기 어려운 사항에 대하여는 직근 상급자의 지시에 따라 처리한다.</u> 1. ③ 단장이 특히 필요하다고 인정하여 지시하는 사항에 대하여는 이 규정에 의한 전결사항에도 불구하고 그 지시에 따라 전결권자를 별도로 지정하여 처리할 수 있다. <신 설> <신 설> 제4조(협의 및 조정) <u>별표의 전결사항 중 다른 부서와 관련되는 사항은 해당 부서와 협의를 하여야 하며, 협의가 이루어지지 아니한 때에는 당해업무를 조정할 수 있는 상급자의 결재를 받아야 한다.</u> 제5조(전결권자의 책임) <u>이 규정에서 정한 전결사항에 대하여는 그 전결권자가 단장에 대하여 책임을 진다.</u> 제7조(전결권의 부재) <u>이 규정에서 정한 전결권자가 휴가·출장·기타의 사유로 결재를 할 수 없는 때에는 그 직무를 대리하는 자가 대결한다. 다만, 전결권자의 직무대리자가 지정되지 아니한 때에는 전결권자의 차상급자에게 결재를 받아야 한다.</u>	----- 지정하기 어려운 경우 바로 위----- -----. <u>해당 업무와 종류나 성격이 유사한 사항이 있거나 없는 경우 : 그에 준하여 전결권자 지정</u> ③ <u>별표의 공통사항과 각 과별 사항에 함께 규정되어 있는 업무는 각 과별 사항을 우선하여 적용한다.</u> ④ <u>국가어업지도선 선장의 전결사항은 별표의 1. 공통사항에 한정한다.</u> 제4조(전결권자의 구분) <u>이 규정에서의 전결권자는 과장급, 계장급, 실무급으로 구분한다.</u> 제6조(전결의 책임) <u>전결사항은 그 전결권자가 단장에게 책임을 진다.</u> 제7조(협의사항) <u>전결사항 중 다른 부서와 관련되는 사항은 해당 부서와 협의해야 한다. 다만, 협의가 이루어지지 않는 경우에는 해당 업무를 조정할 수 있는 상급자의 결재를 받아야 한다.</u>

현행	개정안
<u>제8조(전결사항의 보고) 이 규정에서 정한 각 전결권자는 소관 전결사항 중 정책적인 사항, 국회·언론과 관련된 사항, 국민여론 형성에 중요한 영향을 미치는 사항, 이례적이고 문제가 예상되는 사항, 중요한 민원사항, 기타 필요한 사항 등에 대하여는 그 내용과 처리결과를 단장에게 지체 없이 보고하여야 한다.</u>	<u>제8조(중요사항 등의 결재) 전결권자는 그의 전결사항이라 하더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 상급자의 결재를 받아야 한다.</u> <u>1. 처리결과에 따라 중대한 민원이 발생할 것으로 예상되거나 이해관계자 간 갈등이 높은 경우로서, 객관적인 처리기준이 정해져 있지 않을 때</u> <u>2. 정부에 중대한 재정적 부담을 초래 또는 초래할 것으로 예상되는 경우로서, 객관적인 처리기준이 정해져 있지 않을 때</u> <u>3. 전결사항이 추상적으로 규정되어 있고, 제1호 및 제2호에 준하는 중대한 사안이라고 인정되는 경우</u>
<u><신 설></u>	<u>제9조(전결권자의 부재) 전결권자가 결원, 출장 또는 사고가 있을 경우에는 「직무대리규정」 및 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」에 의하여 처리한다.</u>
<u><신 설></u>	<u>제10조(보고) 전결권자는 전결로써 처리할 예정이거나 이미 처리한 업무 중 중요하다고 인정되는 것은 즉시 그 내용을 상급자에게 보고해야 한다.</u>
<u>별표(동해어업관리단 전결권 지정현황) 1. 공통사항</u>	<u>별표(동해어업관리단 전결권 지정현황) 1. 공통사항</u>

현					개 정 안						
단 위 업 무		전결권자		과·센터·장	단장	단 위 업 무		전결권자		과·센터·장	단장
		실무	담당					실무	계장		
5. 직원 복무	가. 국내, 관내출장 승인(5급 이상)				○	5. 직원 복무	가. 국내, 관내출장 승인(5급 이상, 6급 선장 및 직대선장 포함)				○
	나. 국내, 관내출장 승인(6급 이하)			○			나. 국내, 관내출장 승인(6급 이하)			○	
	다. 국외출장 승인				○		다. 국외출장 승인				○
	라. 외출, 연가, 병가, 공가 및 대체휴무(5급 이상)				○		라. 외출, 연가, 병가, 공가 및 대체휴무(5급 이상, 6급선장 및 직대선장 포함)				○
	마. 외출, 연가, 병가, 공가 및 대체휴무(6급 이하)			○			마. 외출, 연가, 병가, 공가 및 대체휴무(6급 이하)			○	
별표(동해어업관리단 전결권 지정현황) 2. 운영지원과						별표(동해어업관리단 전결권 지정현황) 2. 운영지원과					

현행						개정안							
단 위 업 무			전결권자		과장	단장	단 위 업 무			전결권자		과장	단장
			실무	담당						실무	계장		
1. 보안업무	가. 보안업무 추진 계획 및 심사분석					○	1. 보안업무	가. 보안업무 추진 계획 및 심사분석					○
	나. 비밀취급 인가 및 해제				○				○				
	다. 기본방침에 의한 업무추진				○				○				
	라. 지방보안심사위원회 운영				○				○				
	마. 개인정보 보호				○				○				
5. 당직업무	가. 당직근무제도 개선					○	5. 당직업무	바. 보안경비 시스템 관리·운영				○	
	나. 당직 및 비상근무 명령·관리				○								
19. 물품관리	아. 물품의 망실, 훼손처리					○	5. 당직업무	가. 당직근무제도 개선				○	
									○				
								다. 당직근무명령 변경			○		
							19. 물품관리	아. 물품의 망실, 훼손처리				○	
												○	

27. 비상계획 업무	가. 자체충무계획 및 자체방호계획	기본계획 수립				○
		기본방침하의 경미한 보완수정			○	

27. 비상계획 업무	가. 자체충무계획 및 자체방호계획	기본계획 수립				○
		기본방침하의 경미한 보완수정			○	
	나. 을지연습 및 비상소집	연습계획 수립 및 주요내용의 변경				○
		연습실시에 관한 사항				○
비상소집 관련 사항					○	

현행	개정안																																																														
	<table> <tr> <td rowspan="7">29. 중대 재해 예방 관리</td> <td rowspan="3">가. 중대 재해 예방 조치 이행 점검</td> <td>점검계획 수립</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>점검결과 보고</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>일반사항</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">나. 중대 재해 예방 관리 일반 사항</td> <td>중요사항</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>경미사항</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">다. 중대 재해 발생 대응</td> <td>중요사항</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>경미사항</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">30. 재난 관리</td> <td rowspan="2">가. 재난 관리 대책 수립·시행</td> <td>재난관리대책 수립</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>재난관리 대책 시행·점검</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">나. 메뉴얼 관리 (지진·지진해일, 감염병, 풍수해 메뉴얼)</td> <td>행동메뉴얼 개정</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>태풍 등 비상대책반 구성·운영</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> </table>	29. 중대 재해 예방 관리	가. 중대 재해 예방 조치 이행 점검	점검계획 수립				○	점검결과 보고				○	일반사항			○		나. 중대 재해 예방 관리 일반 사항	중요사항				○	경미사항			○		다. 중대 재해 발생 대응	중요사항				○	경미사항			○		30. 재난 관리	가. 재난 관리 대책 수립·시행	재난관리대책 수립				○	재난관리 대책 시행·점검			○		나. 메뉴얼 관리 (지진·지진해일, 감염병, 풍수해 메뉴얼)	행동메뉴얼 개정				○	태풍 등 비상대책반 구성·운영			○	
29. 중대 재해 예방 관리	가. 중대 재해 예방 조치 이행 점검			점검계획 수립				○																																																							
				점검결과 보고				○																																																							
			일반사항			○																																																									
	나. 중대 재해 예방 관리 일반 사항		중요사항				○																																																								
			경미사항			○																																																									
	다. 중대 재해 발생 대응		중요사항				○																																																								
		경미사항			○																																																										
30. 재난 관리	가. 재난 관리 대책 수립·시행	재난관리대책 수립				○																																																									
		재난관리 대책 시행·점검			○																																																										
	나. 메뉴얼 관리 (지진·지진해일, 감염병, 풍수해 메뉴얼)	행동메뉴얼 개정				○																																																									
		태풍 등 비상대책반 구성·운영			○																																																										
별표(동해어업관리단 전결권 지정현황) 3. 어업지도과	별표(동해어업관리단 전결권 지정현황) 3. 어업지도과																																																														

현행					개정안				
단위업무		전결권자 실무담당	과장	단장	단위업무		전결권자 실무담당	과장	단장
2. 안전조업 및 국내외 어선 불법어업 방지 계획 수립 집행	가. 지도·단속계획 수립			○	2. 안전조업 및 국내외 어선 불법어업 방지 계획 수립 집행	가. 지도·단속계획 수립			○
	나. 육상 및 해상점검 계획 수립 및 결과보고		○			나. 육상 및 해상점검 계획 수립 및 결과보고		○	
	다. 조난선 처리		○			다. 수색지원·예인·임무해역 조정 등 어선사고 후속조치		○	
	라. 지도·단속관련 민원처리		○			라. 지도·단속관련 민원처리		○	
	마. TAC제도 이행		○			마. TAC제도 이행		○	
	바. 지도·단속 관련 자료관리	○				바. 지도·단속 관련 자료관리	○		
	사. 지도·단속 관련 수시보고		○			사. 지도·단속 관련 수시보고		○	
	아. 지도·단속 사전 예고제 운영		○			아. 지도·단속 사전 예고제 운영		○	
	자. 불법어업 신고포상금제도 운영		○			자. 불법어업 신고포상금제도 운영		○	
	차. 어업인 교육·홍보 및 간담회		○			차. 어업인 교육·홍보 및 간담회		○	
	카. 불법어업 예방·홍보 관련 기획		○			카. 불법어업 예방·홍보 관련 기획		○	
	타. 수산관계법령 개정 의견			○		타. 수산관계법령 개정 의견			○
별표(동해어업관리단 전결권 지정현황) 4. 안전정보과					별표(동해어업관리단 전결권 지정현황) 4. 안전정보과				

현행						개정안					
단 위 업 무		전결권자		과장	단장	단 위 업 무		전결권자		과장	단장
		실무	계장					실무	계장		
9. 해안 무선국 및 상황실 운영	가. 국가지도선 종합 상황 접수 및 보고			○		9. 해안 무선국 및 상황실 운영	가. 국가지도선 종합 상황 접수 및 보고			○	
	나. 조난선 발생 상황 접수 및 통보			○			나. 어선사고 발생시 초동조치 및 상황전파	주간		○	
	다. 나포·피랍어선 발생 상황 접수 및 통보			○			야간·공휴일		○		
							다. 나포·피랍어선 발생 상황 접수 및 통보			○	
10. 대어업인 해상 의료 지원	가. 해상 의료지원 계획 수립				○	10. 대어업인 해상 의료 지원	가. 해상 의료지원 계획 수립				○
	나. 해상 의료지원 결과 보고				○		나. 해상 의료지원 결과 보고			○	
11. 낙도지역 의료 복지 지원	가. 낙도지역 의료 복지 지원 계획 수립				○	11. 낙도지역 의료 복지 지원	가. 낙도지역 의료 복지 지원 계획 수립				○
	나. 낙도지역 의료 복지 지원 결과 보고				○		나. 낙도지역 의료 복지 지원 결과 보고			○	
12. 의료장비	가. 의료장비 구매계획 수립			○		12. 의료장비	가. 의료장비 구매계획 수립				○
	나. 국가지도선 구급 의약품 구매계획 수립			○			나. 국가지도선 구급 의약품 구매계획 수립				○
	다. 의약품 및 의료장비 접수			○			다. 의약품 및 의료장비 접수			○	

현행	행	개 정 안				
	14. 정보 화 업무	가. 정보화 사업계획 수립				○
		나. 정보 화 사업 추진 관련	중요한 사항			○
			경미한 사항		○	
		다. 전산장비 도입 및 대체			○	
		라. 정보화 성과 및 평가			○	
		마. 어업관리단 종합 정보시스템, On -nara, 홈페이지, E-mail			○	
		바. 네트워크 관리			○	
	15. 연근 해 조업 감시 센터	가. 연근해 조업감시 센터 조직 운 영 관리				○
		나. 기본계획 수립 및 시행				○
		다. 각종 보고이행 여부 및 어획 확인서 발급 점검 등에 관 한 사항			○	
		라. 어선위치발신 장치 작동 및 점검 등에 관한 사항			○	
		마. 관계기관과의 업 무협력·조정, 정 보공유 등			○	
		바. 관리시스템 운영 (구축·변경·관리) 에 관한 사항			○	

현	행	개 정 안					
		16. 무인 항공기 (드론) 운용· 관리	가. 무인항공기(드론) 예산 및 집행 계획 수립				○
			나. 연간 운용계획 수 립(활성화, 교 육, 관리 등)				○
			다. 기체사고, 고장· 분실 등 보고				○
			라. 운용실적, 점검 및 유지관리, 조종 자준수 등			○	
			마. 안전, 조종훈련 등 교육훈련 계획			○	
			바. 비행승인·허가, 보안 및 개인 정보관리 등		○		